

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6798/2544

นาย ชาญชัย ชื้อสัตย์บุญ
บริษัท อุบลทิพย์สุวรรณ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900, มาตรา 990

ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยที่ 4 ในฐานะผู้จัดการมรดกของ ป. ชำระเงินตามเช็คพิพาทซึ่ง ป. ร่วมลงลายมือชื่อส่งจ่ายเพื่อชำระหนี้ให้แก่โจทก์แล้วธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาท โดยระบุรายละเอียดของเช็คพิพาทและแนบสำเนาภาพถ่ายเช็คพิพาทมาท้ายคำฟ้อง พร้อมทั้งคำขอบังคับที่ให้จำเลยที่ 4 ในฐานะผู้จัดการมรดกของ ป. ร่วมรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คพิพาทพร้อมดอกเบี้ยดังนี้ คำฟ้องของโจทก์จึงเป็นคำฟ้องที่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นสำหรับจำเลยที่ 4 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง ครบถ้วนแล้ว ส่วนมูลหนี้ตามเช็คพิพาทจะเป็นการชำระหนี้อะไรเป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถนำเสนอในชั้นพิจารณาได้ ฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 4 จึงไม่เคลือบคลุม

แม้จำเลยที่ 1 จะได้จดทะเบียนนิติบุคคลว่า ป. เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 เปิดบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร น. โดยให้ตัวอย่างลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายเฉพาะกรรมการอื่น 4 คน โดยไม่ปรากฏตัวอย่างลายมือชื่อของ ป. ด้วย ป. จึงไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คของธนาคาร น. แทนจำเลยที่ 1 การที่ ป. ร่วมลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทโดยไม่มีอำนาจส่งจ่ายแทนจำเลยที่ 1 และมีได้ระบุว่าการ

กระทำการแทนจำเลยที่ 1 แล้วนำเช็คพิพาทไปแลกกับเช็คฉบับอื่นซึ่ง ป. สั่งจ่ายให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ส่วนตัว ป. จึงต้องร่วมรับผิดชอบตามเช็คพิพาทเป็นการส่วนตัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 900

การที่โจทก์ละเลยไม่ยื่นเช็คพิพาทให้ธนาคารใช้เงินภายในกำหนด 1 เดือน หรือ 3 เดือน นับแต่วันออกเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 990 วรรคหนึ่ง คงมีผลเพียงทำให้โจทก์สันสิทธิไล่เบี้ยแก่ผู้สละหลังและเสียสิทธิอันมีต่อผู้สั่งจ่ายเพียงเท่าที่จะเกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ผู้สั่งจ่ายเพราะการละเลยไม่ยื่นเช็คนั้น ซึ่งเป็นหน้าที่ผู้สั่งจ่ายจะต้องพิสูจน์เพื่อให้พ้นความรับผิด แต่จำเลยที่ 4 ไม่ได้นำเสนอว่าการที่โจทก์ละเลยไม่ยื่นเช็คพิพาทภายในกำหนดทำให้เกิดความเสียหายแก่ ป. ในฐานะผู้สั่งจ่าย ป. จึงไม่พ้นความรับผิดตามเช็คพิพาท

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน) สาขา อุบลราชธานี เลขที่ 0105738 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2540 จำนวนเงิน 4,500,000 บาท โดยมีจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และนายประสิทธิ์ ณรงค์เดช ได้ร่วมกันลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล นายประสิทธิ์ได้ถึงแก่กรรมแล้ว ศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยที่ 4 เป็นผู้จัดการมรดกของนายประสิทธิ์ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 8551/2541 ของศาลแพ่งกรุงเทพใต้เมื่อเช็คถึงกำหนด โจทก์นำเช็คดังกล่าวไปเข้าบัญชี ปรากฏว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โดยให้เหตุผลว่าบัญชีปิดแล้วโจทก์ทวงถามจำเลยทั้งสิ้นแล้ว จำเลยทั้งสิ้นเพิกเฉย โจทก์ได้รับความเสียหายเท่ากับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันสั่งจ่ายเช็คถึงวันฟ้องเป็นเงิน 337,500 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสิ้นร่วมกันชำระเงิน 4,837,500 บาท พร้อมด้วย

ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 4,500,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะร่วมกันชำระแก่โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 4 ไม่ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ส่งจ่ายจึงไม่ต้องรับผิดชอบ โจทก์ จำเลยที่ 4 เป็นผู้จัดการมรดกของนายประสิทธิ์ไม่ได้รับมรดกจากนาย ประสิทธิ์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง นายประสิทธิ์ไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ ลายมือชื่อในเช็คจะเป็นลายมือชื่อของนายประสิทธิ์หรือไม่ไม่ทราบ และไม่รับรอง หากเป็นลายมือชื่อของนายประสิทธิ์ก็เป็นเพียงลงลายมือชื่อในฐานะกรรมการบริษัทจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวโจทก์ไม่นำเช็คไปเรียกเก็บเงินเมื่อเช็คถึงกำหนดชำระโจทก์ไม่เคยทวงถามจำเลยที่ 4 ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามูลหนี้ตามเช็คเป็นมูลหนี้อะไร เหตุที่นำมาฟ้องนายประสิทธิ์สืบเนื่องมาจากเหตุใดขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ประสิทธิ์ ผนวกคดี ชำระเงิน 4,500,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย ละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2541 จนกว่าจะชำระ เสร็จ กับให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายประสิทธิ์ ผนวก คดี ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 6,000 บาท ค่าขนอนนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ 2 ที่ 3 นายประสิทธิ์ ณรงค์เดช และผู้มีชื่ออีก 3 คน เป็นกรรมการของบริษัท กรรมการ 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราของบริษัทลงชื่อผูกพันบริษัทได้ ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานีเอกสารหมายเลข 2 โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานีลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2540 จำนวนเงิน 4,500,000 บาท ซึ่งจำเลยที่ 2 ที่ 3 และนายประสิทธิ์ลงลายมือชื่อเป็นผู้ส่งจ่าย พร้อมประทับตราของบริษัทจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข 1 ต่อมาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2541 โจทก์นำเช็คพิพาทเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานีเพื่อเรียกเก็บเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทโดยเหตุผลว่า "บัญชีปิดแล้ว" ตามใบคืนเช็คเอกสารหมายเลข 4 นายประสิทธิ์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2541 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งตั้งจำเลยที่ 4 เป็นผู้จัดการมรดกของนายประสิทธิ์ ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 8551/2541 ของศาลแพ่งกรุงเทพใต้

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 4 ข้อแรกว่าฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 4 เคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า การบรรยายฟ้องในคดีแพ่งนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172วรรคสอง บัญญัติบังคับไว้เพียงว่าคำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่าเท่านั้น มิได้บังคับให้ต้องบรรยายข้อเท็จจริงอันเป็นรายละเอียดแห่งคำฟ้องโดยแจ้งชัดด้วย โจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยที่ 4 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายประสิทธิ์ชำระเงินตามเช็คพิพาทซึ่งนายประสิทธิ์ร่วมลงลายมือชื่อส่งจ่ายเพื่อชำระหนี้ให้แก่โจทก์แล้วธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาท โดยระบุรายละเอียดของเช็คพิพาทและแนบสำเนาภาพถ่ายเช็คพิพาทมาท้ายคำฟ้อง พร้อมทั้งคำขอบังคับที่ให้จำเลยที่ 4 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายประสิทธิ์ร่วมรับผิดชอบ

ชำระเงินตามเช็คพินาทพร้อมดอกเบี้ย ดังนี้ คำฟ้องของโจทก์จึงเป็นคำฟ้องที่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นสำหรับจำเลยที่ 4 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง ครบถ้วนแล้ว ส่วนมูลหนี้ตามเช็คพินาทจะเป็นการชำระหนี้ อะไรเป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถนำเสนอในชั้นพิจารณาได้ ฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 4 จึงไม่เคลือบคลุม ฎีกาของจำเลยที่ 4 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 4 ข้อต่อไปมีว่านายประสิทธิ์จะต้องร่วมรับผิดชอบตามเช็คพินาทเป็นการส่วนตัวหรือไม่เห็นว่า แม้จำเลยที่ 1 จะได้จดทะเบียนโดยปรากฏข้อความในรายการเอกสารทะเบียนว่า นายประสิทธิ์เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 นายประสิทธิ์กับกรรมการอื่นอีก 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราของบริษัทจำเลยที่ 1 ลงชื่อผูกพันจำเลยที่ 1 ได้ ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานีเอกสารหมายเลข จ.2 แต่จำเลยที่ 1 เปิดบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี โดยให้ตัวอย่างลายมือชื่อส่งจ่ายเฉพาะกรรมการอื่น 4 คน โดยไม่ปรากฏตัวอย่างลายมือชื่อของนายประสิทธิ์ด้วย ตามสำเนาภาพถ่ายการ์ดตัวอย่างลายมือชื่อเอกสารหมายเลข จ.6 แผ่นที่ 1 นายประสิทธิ์จึงไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาอุบลราชธานี แทนจำเลยที่ 1 นอกจากนี้ ตามคำเบิกความของโจทก์ได้ความว่า เมื่อเดือนมีนาคม 2539 นายประสิทธิ์ต้องการใช้เงินในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงยืมเงินจากโจทก์ 4,500,000 บาท โดยส่งจ่ายเช็คธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ลงวันที่ 17 เมษายน 2539 จำนวนเงิน 4,500,000 บาท ตามสำเนาภาพถ่ายเช็คเอกสารหมายเลข จ.5 ให้แก่โจทก์แล้วนายประสิทธิ์นำเช็คพินาทมาขอแลกเช็คตามเอกสารหมายเลข จ.5 คืนไป และได้ความจากจำเลยที่ 2 ซึ่งโจทก์อ้างเป็นพยานว่านายประสิทธิ์มาขอเช็คธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ซึ่งนาย

ประสิทธิ์และจำเลยที่ 2 เปิดบัญชีไว้ร่วมกันโดยแจ้งว่าจะนำไปแลกกับเช็คตาม เอกสารหมาย จ.5 จำเลยที่ 2 แจ้งว่ามีแต่เช็คของจำเลยที่ 1 นายประสิทธิ์จึงขอให้ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ลงลายมือชื่อในเช็คพิพาทแล้วนายประสิทธิ์ลงลายมือชื่อด้วยเพื่อ แสดงความรับผิดชอบ จำเลยที่ 4 มิได้นำสลิปโต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นการที่นาย ประสิทธิ์ร่วมลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทโดยไม่มีอำนาจส่งจ่ายแทนจำเลยที่ 1 และมิได้ระบุว่ากระทำการแทนจำเลยที่ 1 แล้วนำเช็คพิพาทไปแลกกับเช็คตาม เอกสารหมาย จ.5 ซึ่งนายประสิทธิ์ส่งจ่ายให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ส่วนตัว นาย ประสิทธิ์จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบเช็คพิพาทเป็นการส่วนตัวตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์มาตรา 900 ที่จำเลยที่ 4 ฎีกาว่า โจทก์อ้างจำเลยที่ 2 เป็นพยาน เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และจำเลยที่ 2 เบิกความนอกเหนือจากคำฟ้องนั้น เห็น ว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 97 บัญญัติว่าคู่ความฝ่ายหนึ่งจะ อ้างคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพยานของตนหรือจะอ้างตนเองเป็นพยานก็ได้ เมื่อ กฎหมายบัญญัติให้สิทธิไว้เช่นนี้ การที่โจทก์อ้างจำเลยที่ 2 เบิกความเป็นพยานโจทก์ จึงไม่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และการที่โจทก์อ้างจำเลยที่ 2 มาเบิกความถึงการ ส่งจ่ายเช็คพิพาทและเช็คตามเอกสารหมาย จ.5 ของนายประสิทธิ์ ไม่เป็นการนำสืบ นอกเหนือไปจากคำฟ้อง ฎีกาของจำเลยที่ 4 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 4 ข้อต่อไปมีว่า โจทก์นำเช็คพิพาทไป เรียกเก็บเงินหลังวันออกเช็คเป็นเวลาเกือบ 1 ปี เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตขัดต่อ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 990, 991 และ 992 นั้น ปราบกฏว่า จำเลย ที่ 4 มิได้ให้การต่อสู้ถึงอำนาจและหน้าที่ของธนาคารในการใช้เงินตามเช็คตามมาตรา 991 และ 992 ไว้ในคำให้การ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้น ดันและศาลอุทธรณ์ ทั้งมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับ วินิจฉัยให้ ส่วนที่โจทก์ละเลยไม่ยื่นเช็คพิพาทให้ธนาคารใช้เงินภายในกำหนดเวลา 1

เดือน หรือ 3 เดือน นับแต่วันออกเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 990 วรรคหนึ่งคงมีผลเพียงทำให้โจทก์สันนิษฐานได้ว่าโจทก์เสียสิทธิอันมีต่อผู้สั่งจ่ายเพียงเท่าที่จะเกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ผู้สั่งจ่ายเพราะการละเลยไม่ยื่นเช็คนั้น ความเสียหายเพราะการละเลยไม่ยื่นเช็คพิพาทในกำหนดนั้น เป็นหน้าที่ผู้สั่งจ่ายจะต้องพิสูจน์เพื่อให้พ้นความรับผิดแต่จำเลยที่ 4 ไม่ได้นำสืบว่าการที่โจทก์ละเลยไม่ยื่นเช็คพิพาทภายในกำหนด ทำให้เกิดความเสียหายแก่นายประสิทธิ์ ดังนั้นนายประสิทธิ์จึงไม่พ้นความรับผิดตามเช็คพิพาทในฐานของผู้สั่งจ่ายฎีกาของจำเลยที่ 4 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 4 ข้อสุดท้ายมีว่า โจทก์เบิกความว่าให้นายประสิทธิ์ยืมเงิน 4,500,000 บาท ไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการสนับสนุนให้มีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 32 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 มาตรา 15 ที่บัญญัติว่าผู้สมัครแต่ละคนจะใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมดเกิน 1,000,000 บาทไม่ได้ การกู้ยืมเงินตามเช็คพิพาทจึงตกเป็นโมฆะนั้น เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยที่ 4 จะมีได้ให้การต่อสู้คดีไว้ จำเลยที่ 4 ก็มีสิทธิยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคสอง และมาตรา 249 วรรคสอง เห็นว่า พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 32 ที่แก้ไขแล้วบัญญัติว่าเมื่อได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งใด ผู้สมัครแต่ละคนจะใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมดเกินหนึ่งล้านบาทไม่ได้ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัคร ตามฎีกาของจำเลยที่ 4 ก็รับว่าเพ็งมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 กันยายน 2539 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กำหนด

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปใน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 โจทก์ให้นายประสิทธิ์ยืมเงิน 4,500,000 บาท ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2539 ตามที่นายประสิทธิ์ออกเช็คตามเอกสารหมายเลข จ.5 ให้แก่โจทก์ เป็นการยืมเงินก่อนประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประมาณ 6 เดือน และเช็คตามเอกสารหมายเลข จ.5 ซึ่งนายประสิทธิ์ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ก็มีกำหนดส่งจ่ายในวันที่ 17 เมษายน 2539 ก่อนประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง 5 เดือนเศษ จึงฟังไม่ได้ว่า โจทก์ให้นายประสิทธิ์ยืมเงินเพื่อสนับสนุนให้มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 32 ที่แก้ไขแล้วการออกเช็คพิพาทแลกกับเช็คตามเอกสารหมายเลข จ.5 จึงไม่ตกเป็นโมฆะ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยปัญหาข้อนี้ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 4 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

อนึ่ง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ชำระเงิน 4,500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2541 จนกว่าจะชำระเสร็จ ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้อง (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2541) คำนวณแล้วเป็นเงิน 924.66 บาท จึงมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาเพียง 4,500,924.66 บาท ซึ่งต้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาเพียงศาลละ 112,522.50 บาท การที่จำเลยที่ 4 เสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาจากทุนทรัพย์ 4,837,500 บาท เป็นเงินศาลละ 120,937.50 บาท จึงไม่ถูกต้อง ต้องคืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาที่เสียเกินมาศาลละ 8,415 บาท แก่จำเลยที่ 4"

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ เนตรมัย-วิเทพ ศิริพากย์-ชนะ ภาสกาณนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ